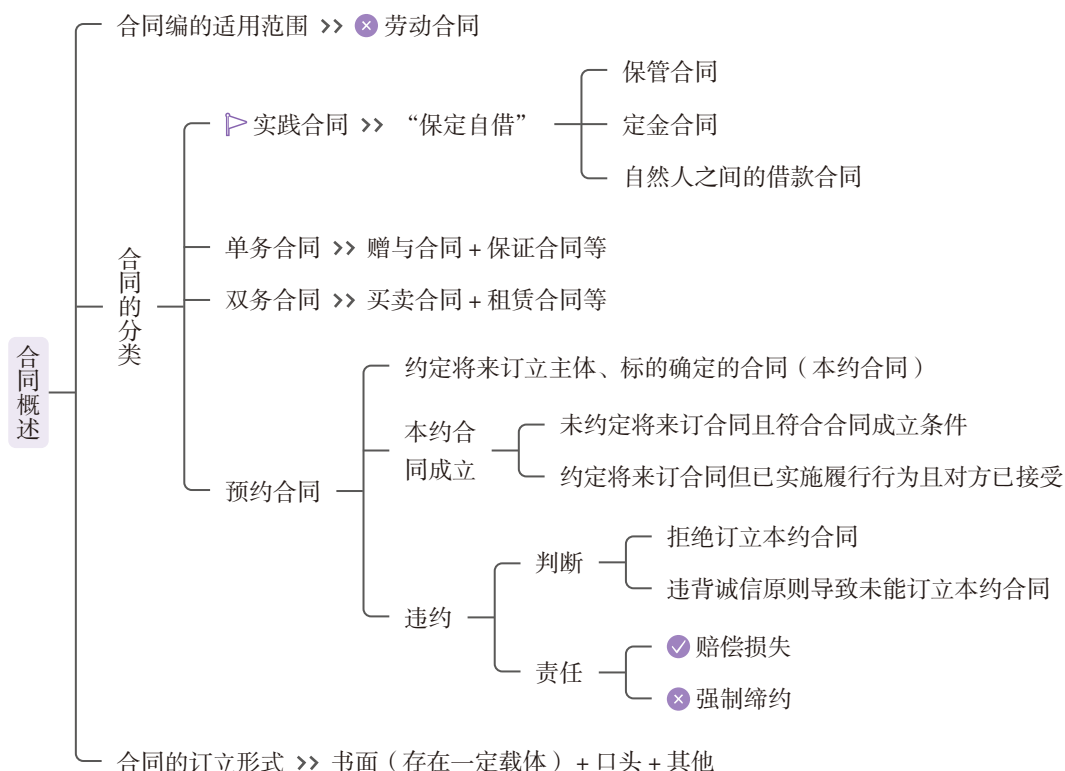
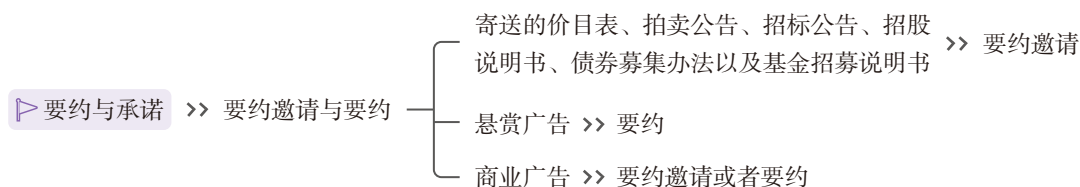


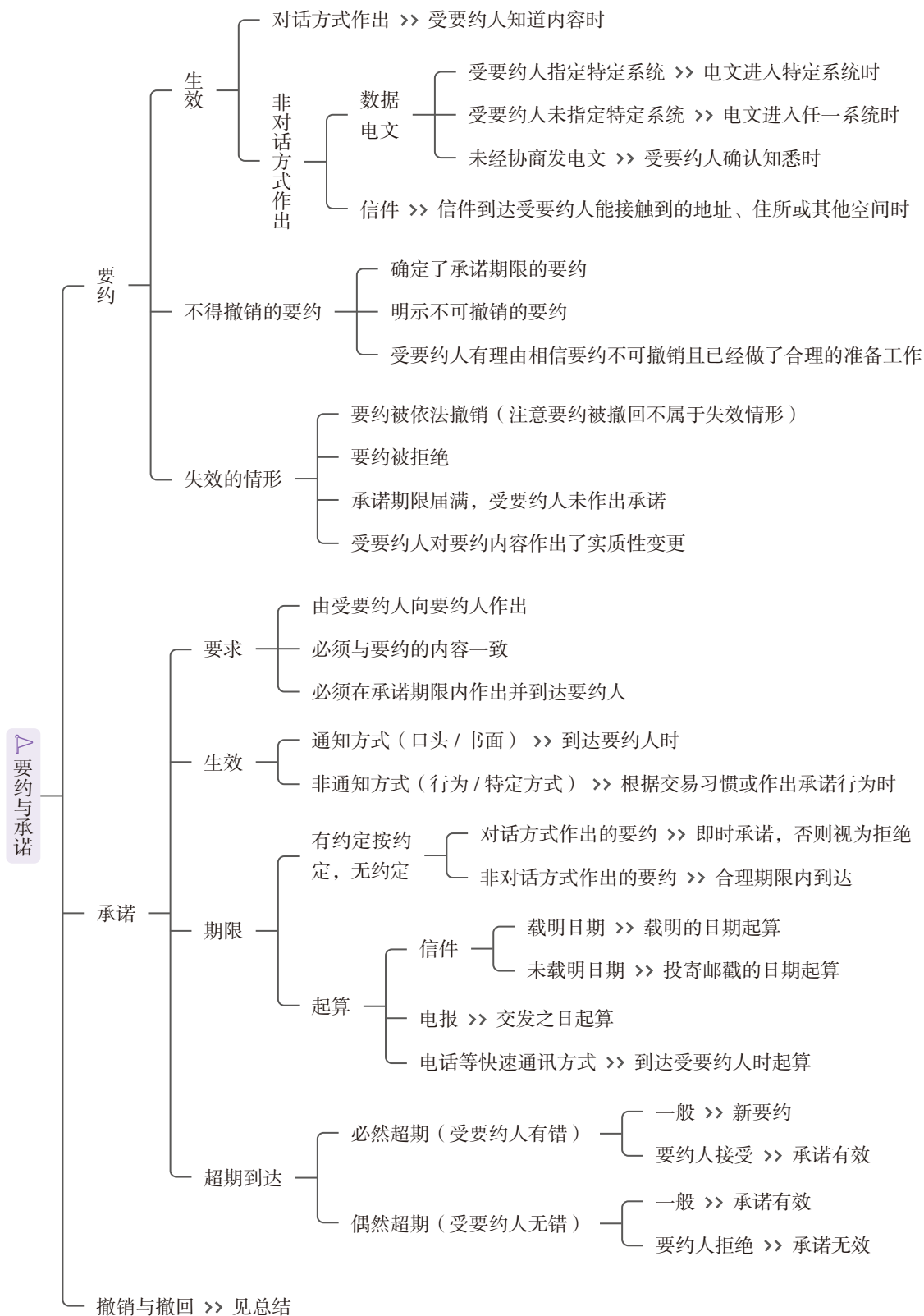
第五章 合同法律制度

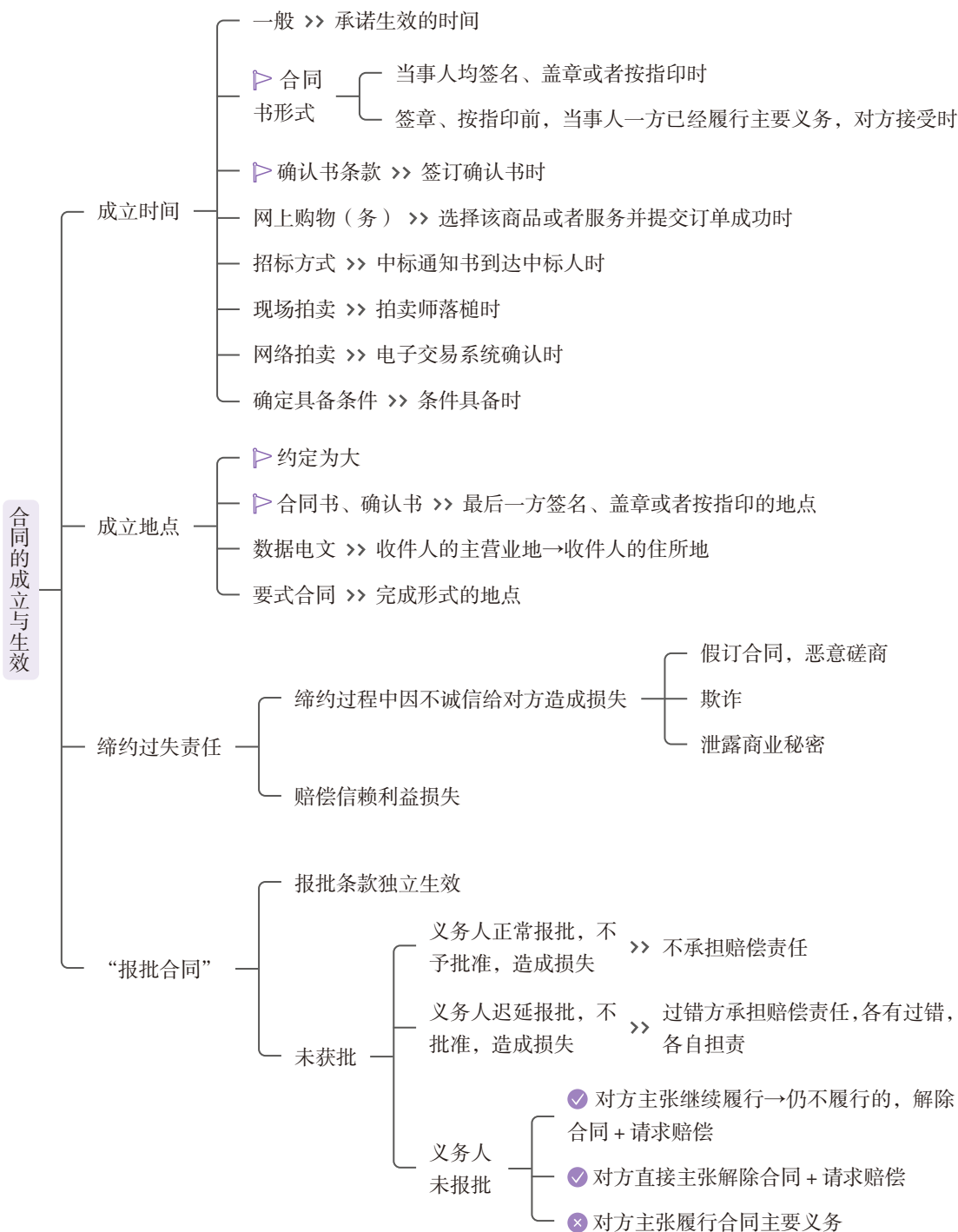
第一单元 合同概述

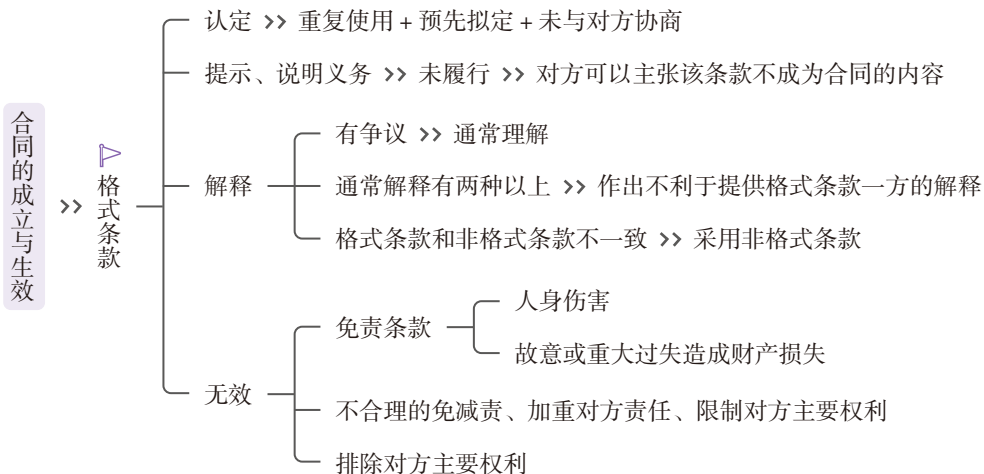


第二单元 合同的订立

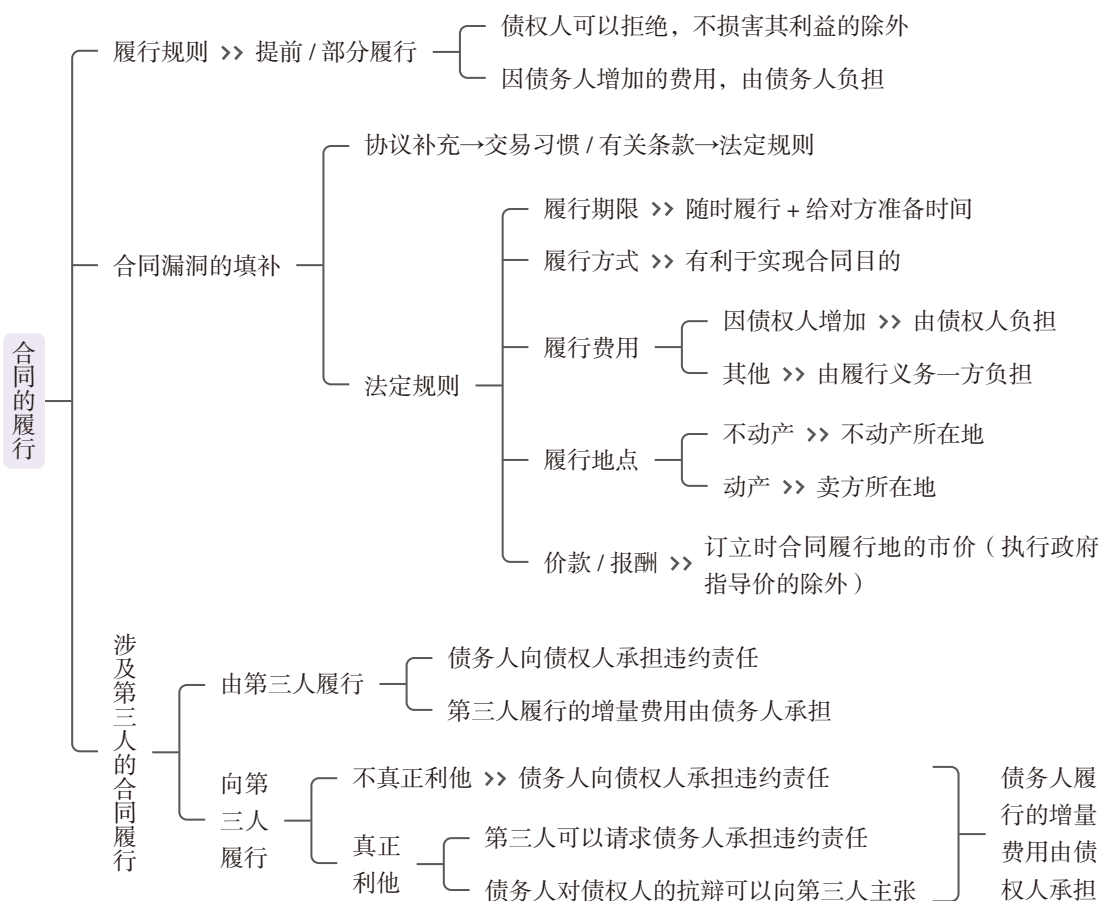




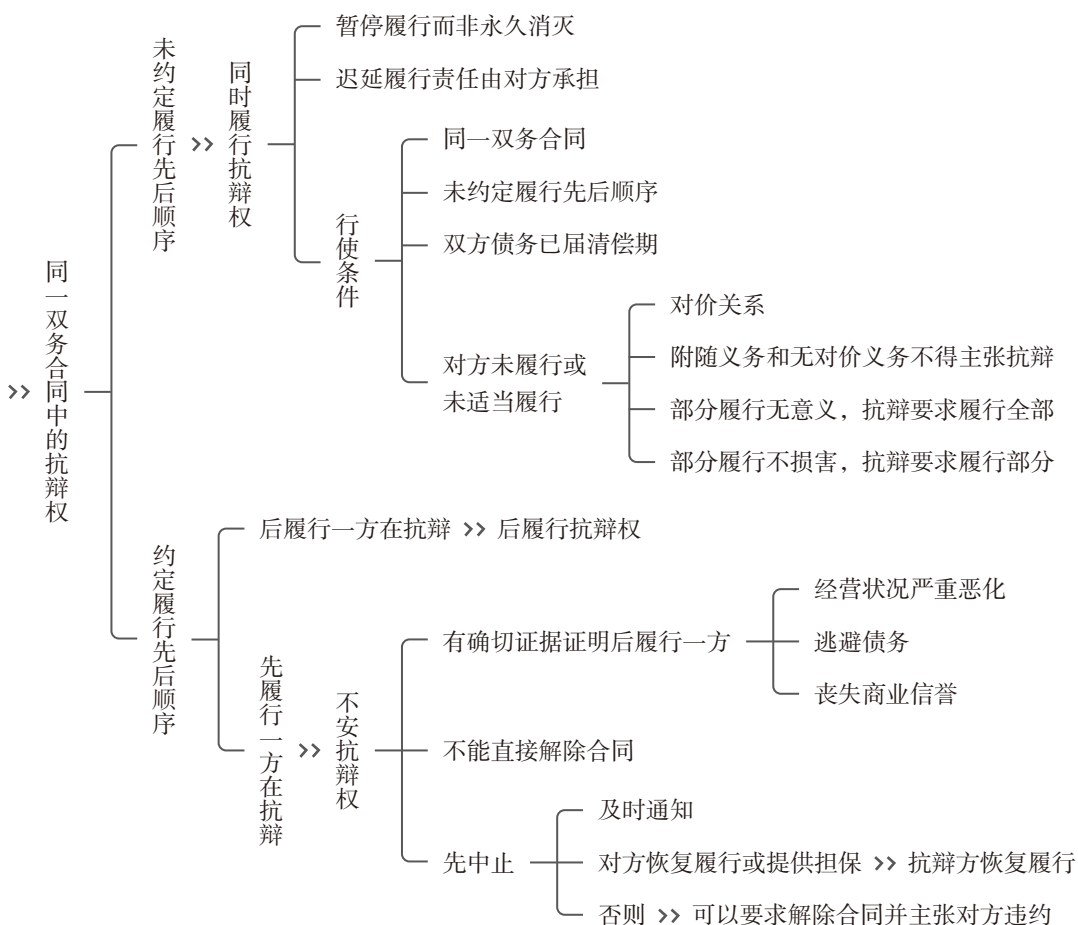




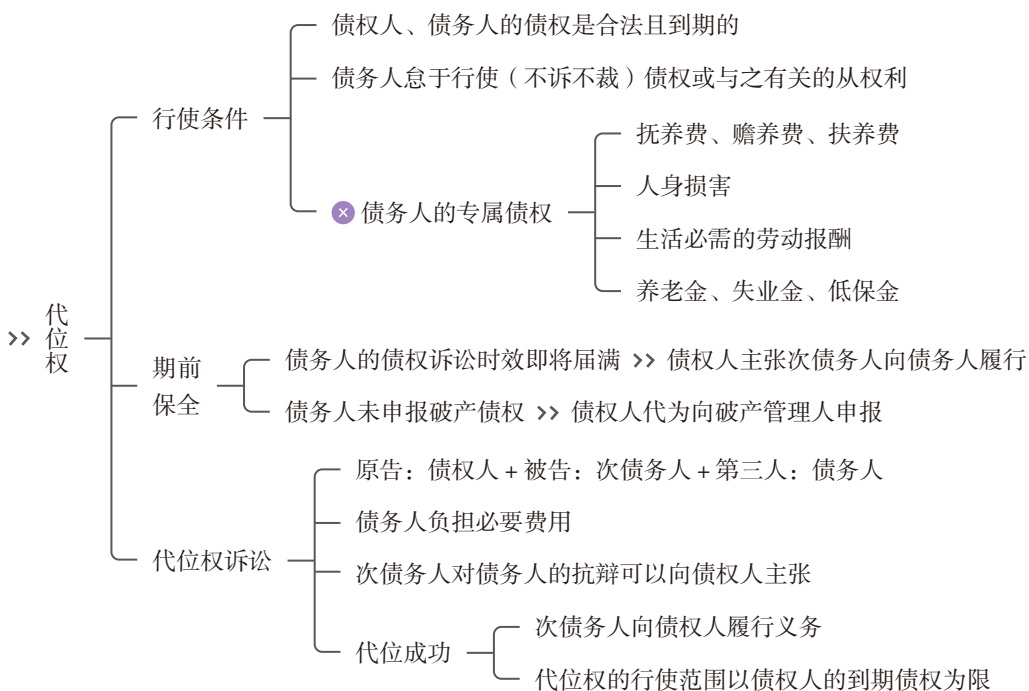
第三单元 合同的履行



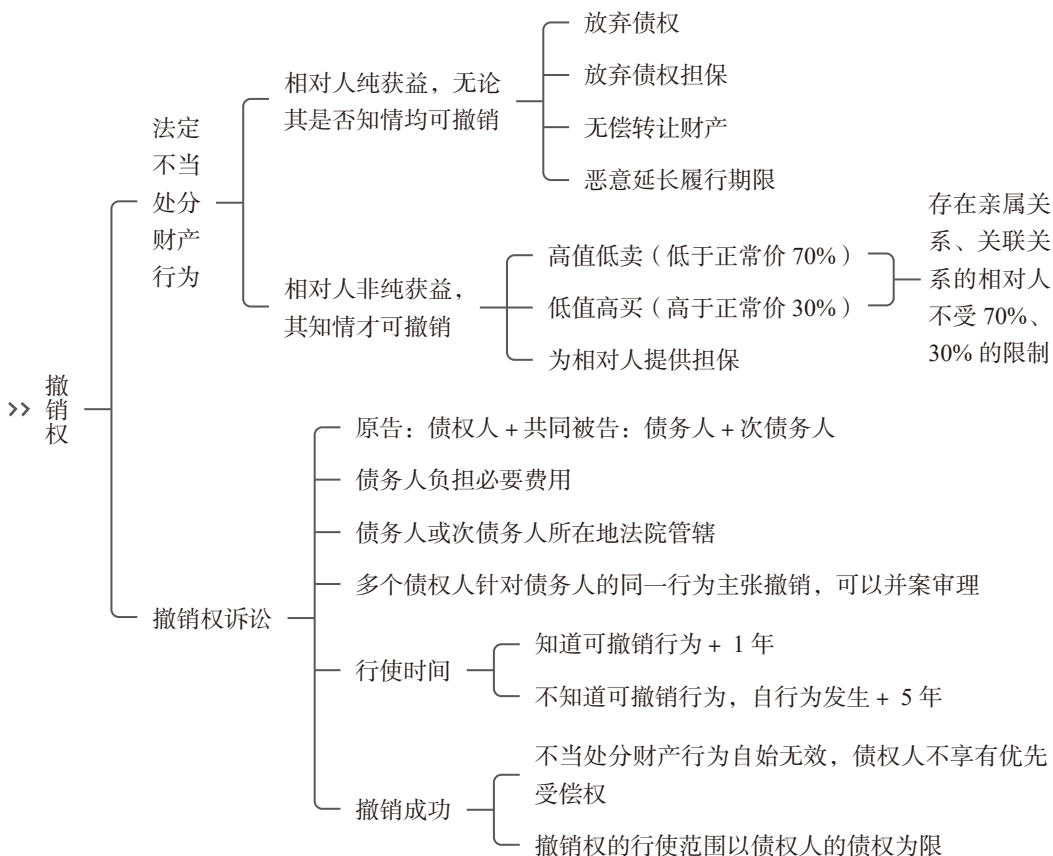
合同的履行



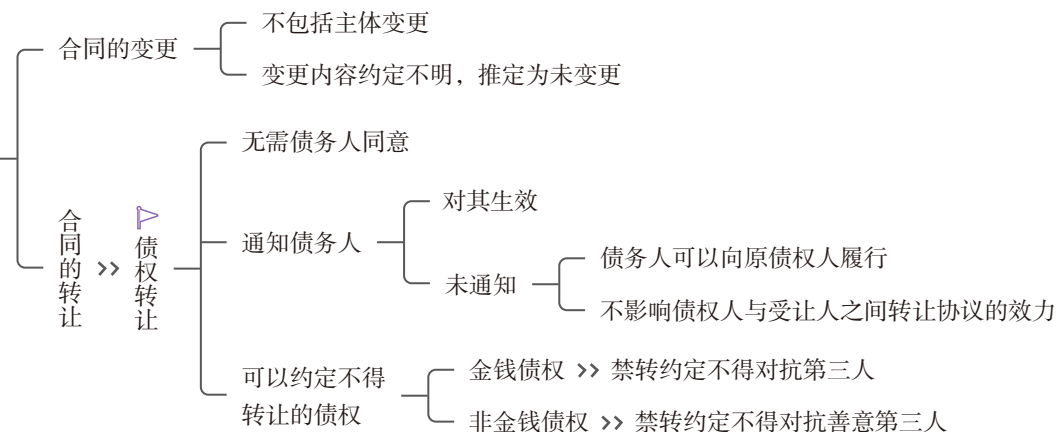
合同的保全



合同的保全

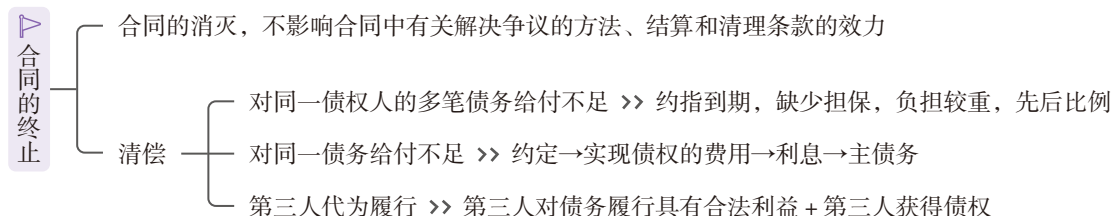


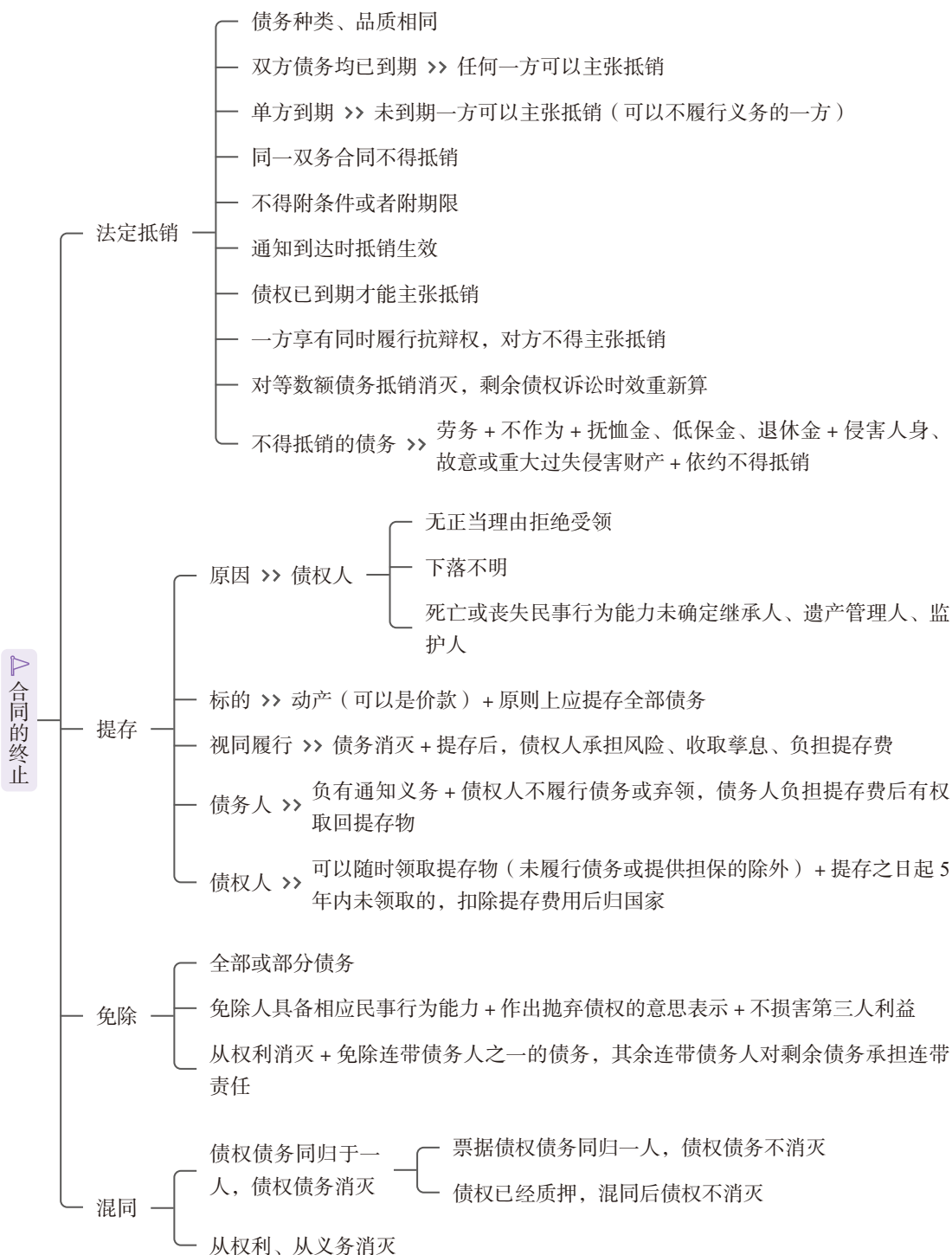
合同的变更与转让

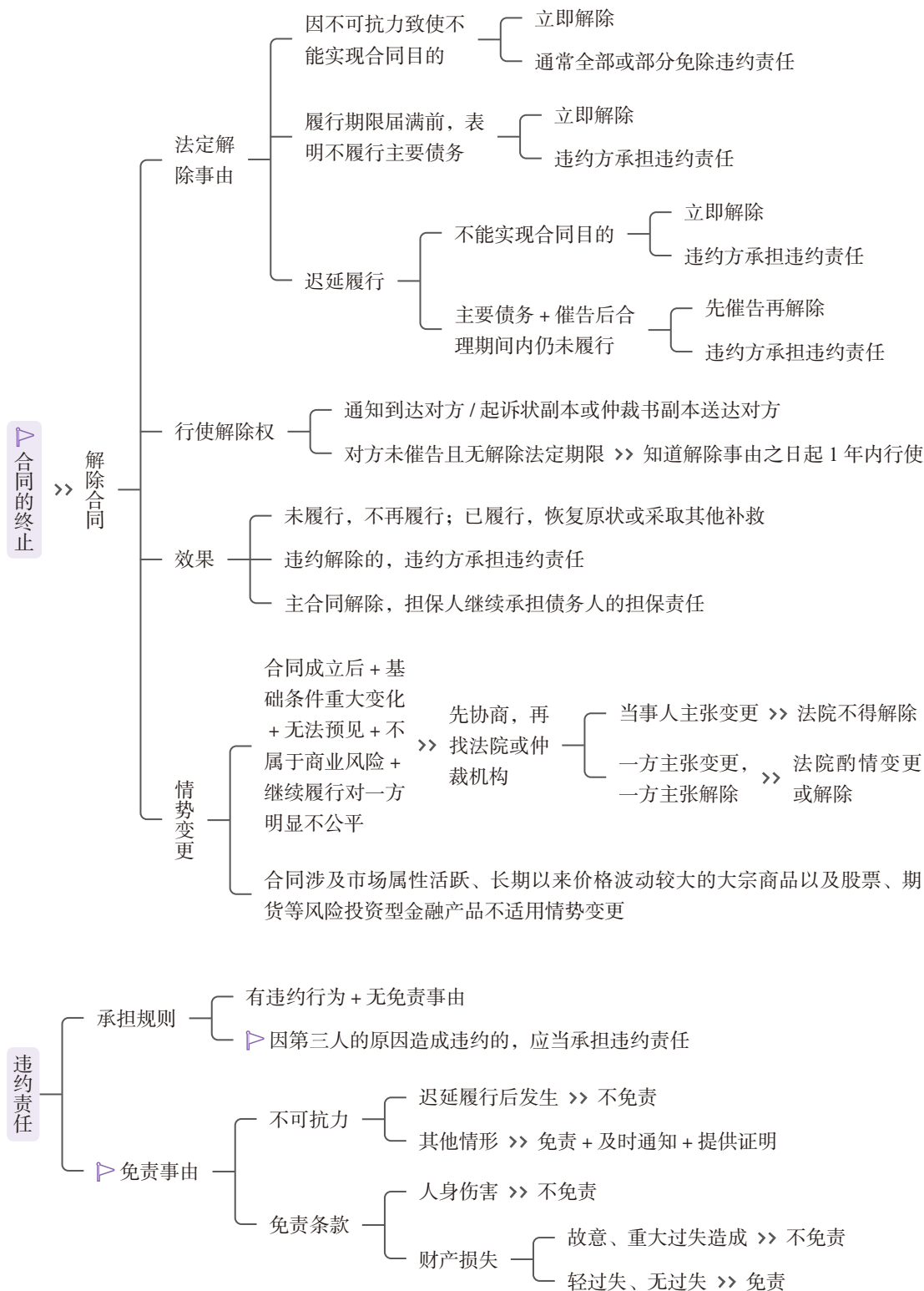


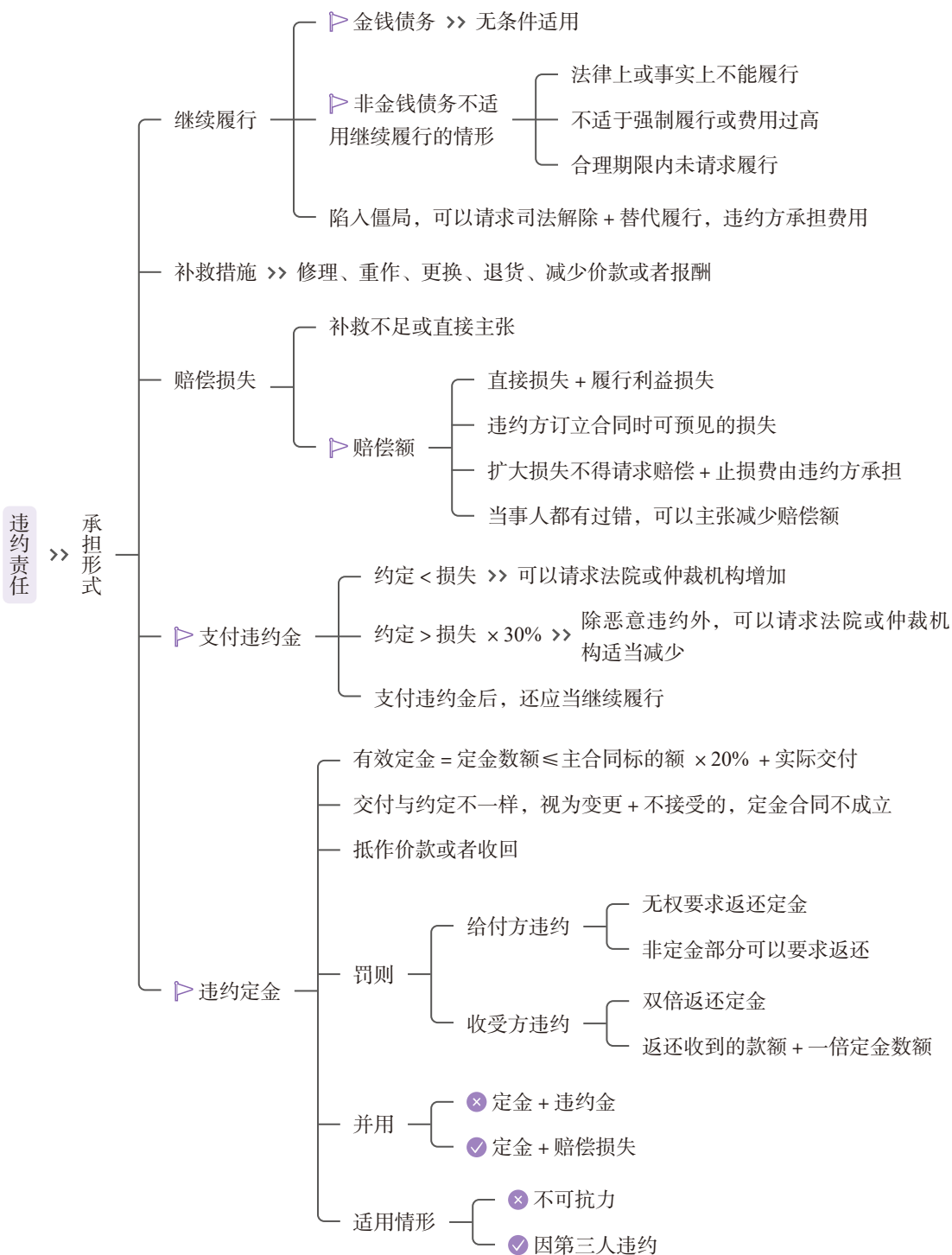


第四单元 合同的消灭

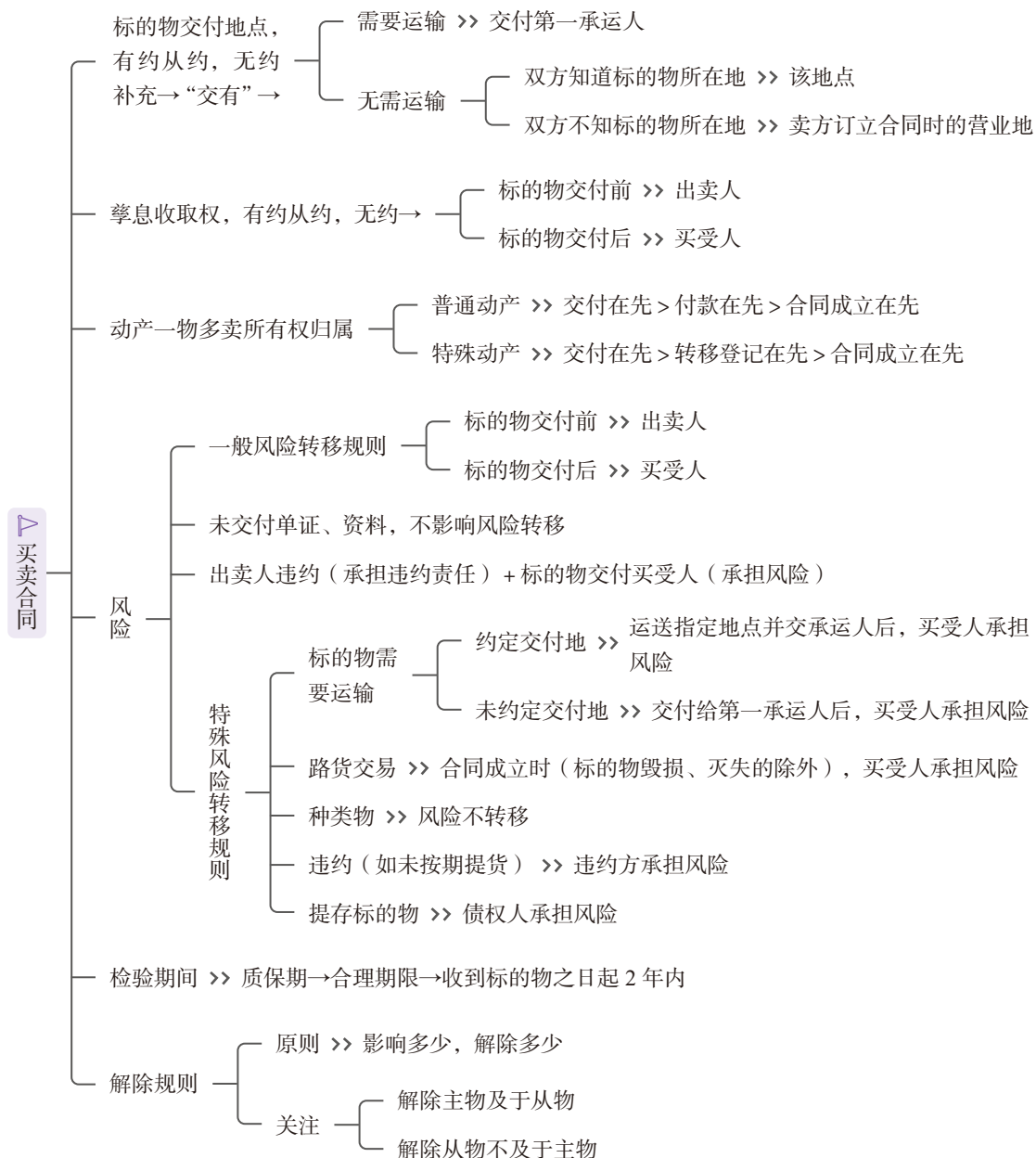


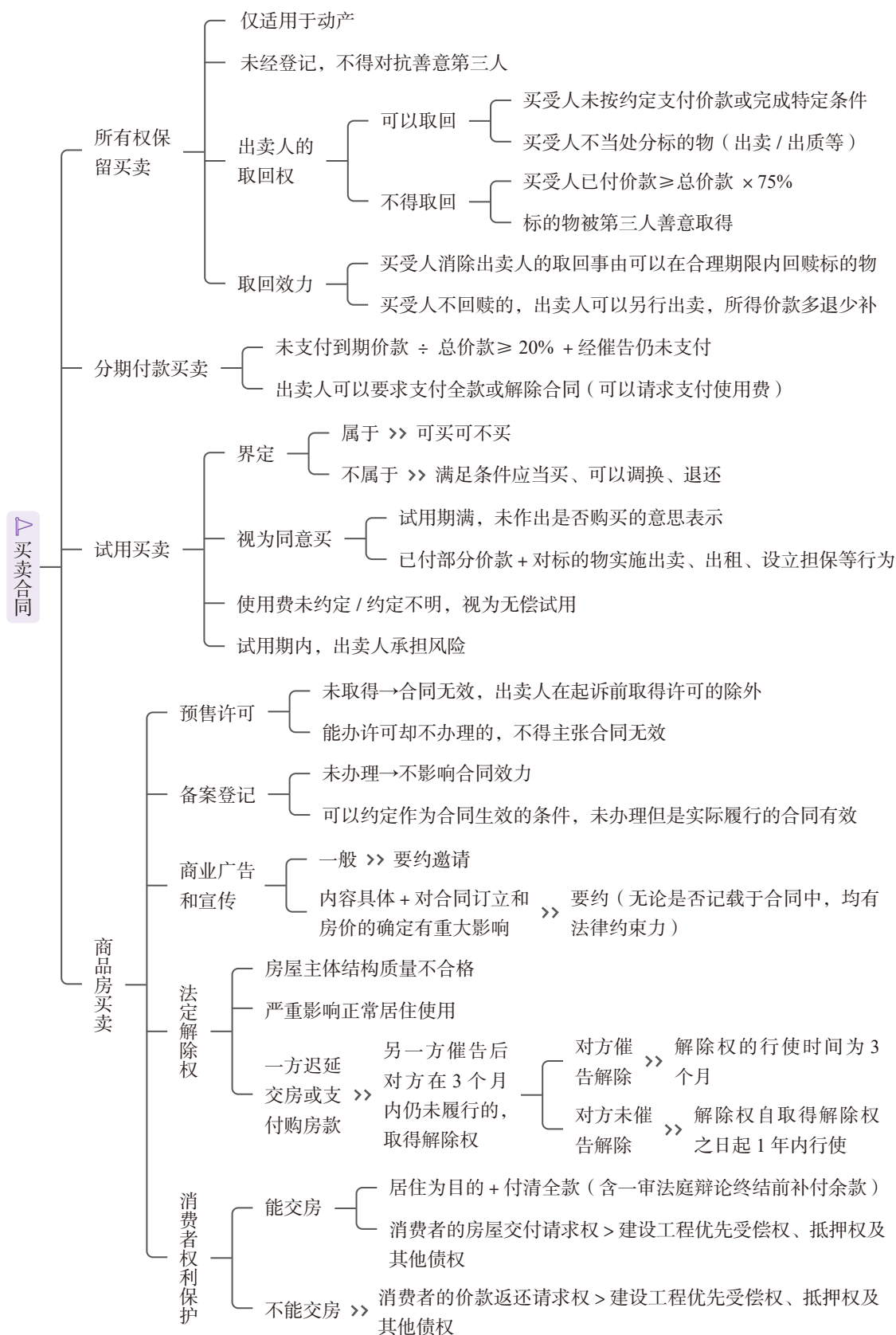


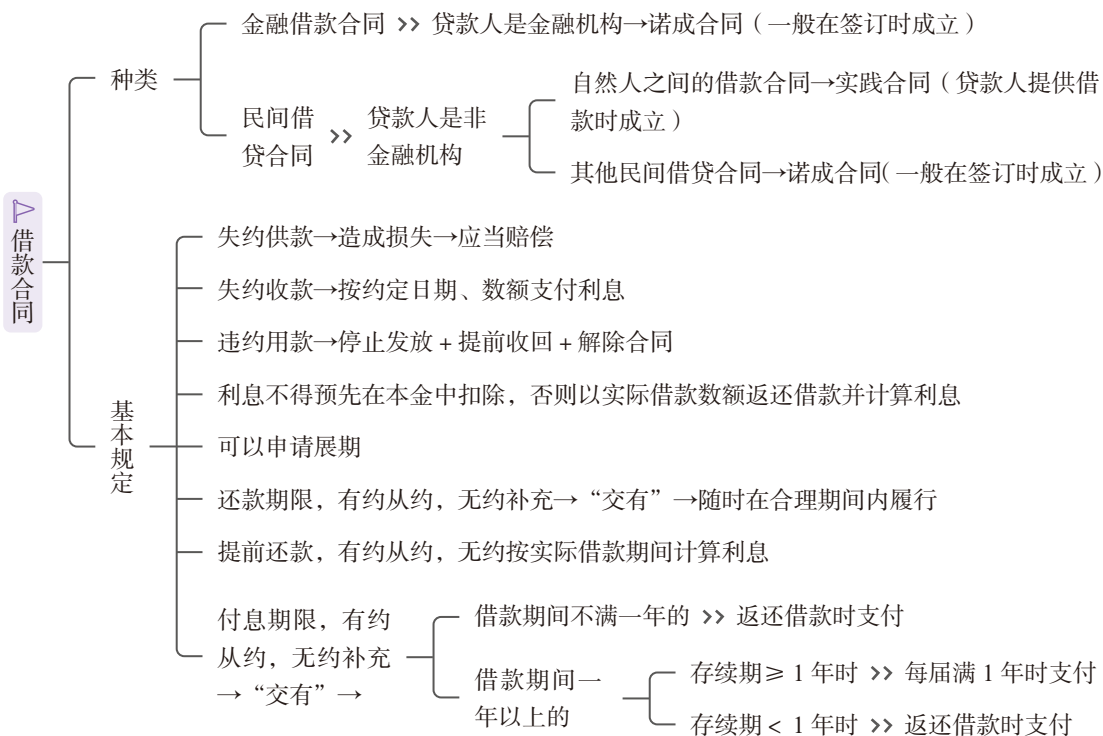




第五单元 典型合同







借款合同

>>

民间借贷计息规则

- 借期内 %
 - 约定 >> $\leq$ 合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍
 - 未约定 >> 无利息
 - 约定不明
 - 自然人之间的借款合同 >> 无利息
 - 其他民间借贷合同 >> 出借人主张的，由法院确定利息
- 逾期 %
 - 约定 >> $\leq$ 合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍
 - 未约定约定不明
 - 约定了借期内 % >> 按借期内 %
 - 未约定了借期内 % >> 参照当时 1 年期贷款市场报价利率
 - 多重约定 >> 择一而要或者全要，总计 $\leq$ 合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍

租赁合同

>>

基本规定

- 租期
 - 定期 >> 不得超过 20 年，超过部分无效
 - 不定期
 - 认定
 - 租期 $\geq$ 6 个月 + 未采用书面形式 + 无法确定租期
 - 未约定租期且补充不成、“交有”不成
 - 租期届满 + 承租人续用租赁物 + 出租人无异议
 - 解除 >> 随时解除 + 合理期限内通知对方
- 维修义务 >> 一般由出租人承担
- 改装 >> 未经出租人同意的一恢复原状或赔偿损失
- 转租
 - 出租人同意 + 原租赁合同继续有效 + 第三人造成的损失由承租人赔偿
 - 未经出租人同意，出租人可以解除与承租人的合同
 - 出租人知道转租一事，6 个月内未提异议的，视为同意
 - 次承租人可以代付承租人未付的租金，代付金额可以充抵租金、超额部分可向承租人追偿
- 付租期限，有约从约，无约补充 → “交有” →
 - 租赁期限不满一年的 >> 租赁期限届满时支付
 - 租赁期限一年以上的
 - 存续期 $\geq$ 1 年时 >> 每届满 1 年时支付
 - 存续期 $<$ 1 年时 >> 租赁期限届满时支付
- 法定解除权
 - 出租人行使 >> 承租人未（或迟延）支付租金，催告后在合理期间内仍未支付
 - 承租人行使
 - 租赁物危及健康或安全（无论是否明知），可以随时解除
 - 不可归责于承租人的事由，致使合同目的不能实现
- “买卖不破租赁” >> 租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力

